

PENETAPAN

Nomor:0120/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

██████████, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PG KebonAgung, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Penggugat tertanggal 10 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0120/Pdt.P/2011/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Juni 1978, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama : ANI SOFIKYAH binti MADRAI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sidodadi VII RT.35 RW.06 No.25 Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di Desa Rejoyoso Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon atau di orangtua isteri Pemohon hingga berjalan selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. LULUATUL MAULIATUL ZAHRO, umur 31 tahun;
 - b. MOH. ZAINUL ABIDIN, umur 29 tahun;
 - c. MOKH. SHOBAKHUL KHAIRONI, umur 25 tahun;
 - d. ROSIDA ELVANA, umur 19 tahun;
 - e. RISA KHARISMA, umur 12 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan nomor : 429/44/VII/1978, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/ 157/2010 tanggal 28 Desember 2010 tanggal 15 Juni 1978
4. Bahwa pada waktu nikah pihak Pemohon memberikan data kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen bahwa nama Pemohon adalah ASROFIAN bin WARI, sedang yang benar adalah ROFTAN bin WARI sebagaimana tertera dalam ijazah Pemohon, sehingga terjadi perbedaan nama antara buku nikah dengan ijazah Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perbedaan tersebut Pemohon dalam mengurus Akte Kelahiran mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perubahan nama Pemohon dalam buku nikah disesuaikan dengan ijazah Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akte Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ROFTAN bin WARI yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 429/44/VII/1978, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.07.04/ Pw.01/157/2010 tanggal 28 Desember 2010 tanggal 15 Juni 1978 sebenarnya adalah ASROFIAN bin WARI, sedang yang benar adalah ROFTAN bin WARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507191207570001 tanggal 05 Juli 2008 a.n ROFI'AN; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ROFI'AN Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor: 350719.230604.0252 tanggal 11 Januari 2011; (P.2)
- c. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/157/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 28 Desember 2010; (P.3)
- d. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paksaji Kabupaten Malang Nomor: Kk.13.07.04/Pw.01/49/2011 tanggal 09 Pebruari 2011; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 653/421.707.008/2010 tanggal 29 Desember 2010 dari Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, dan P.5 telah ternyata bahwa nama Pemohon adalah ROFI'AN bin WARI , sedangkan dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 429/44/VII/1978, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.07.04/Pw.01/157/ 2010 tanggal 28 Desember 2010 tanggal 15 Juni 1978 tertulis nama Pemohon adalah ASROFIAN bin WARI, sehingga terdapat perbedaan nama antara buku nikah dengan nama Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-udangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama ASROFI'AN bin WARI yang tercatat dalam buku kutipan Akta Nikah nomor: 429/44/VII/1978 tanggal 15 Juni 1978 sebagaimana Duplikat kutipan Akta Nikah nomor: Kk.13.07.04/Pw.01/157/2010. tanggal 28 Desember

2010 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sebenarnya adalah ROFTAN bin WARI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Dra. ENIK FARIDATURROHMAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

HAMIM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	170.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	214.000,-